

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 Joumada I 1418 - 23 septembre 1997

140^{ème} année

N° 76

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Maintien en activité dans le secteur public 1771

Chambre des Députés

Nomination d'un chargé de mission 1771

Premier Ministère

Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif 1771

Nomination d'un président de section à la cour des comptes 1780

Nomination d'un sous-directeur 1780

Arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1996 portant délégation de signature 1780

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du présidents du tribunal militaire permanent de Tunis 1781

Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis 1781

Nomination d'un secrétaire permanent de la commission départementale des marchés du ministère de la défense nationale 1781

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Nomination d'un chargé de mission 1781

Ministère du Transport

- Arrêté des ministres du transport et du commerce du 5 septembre 1997, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire des navires **1781**
- Arrêté des ministres du transport et du commerce du 5 septembre 1997, portant homologation des tarifs maxima de la manutention portuaire **1785**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 97-1821 du 3 septembre 1997**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises au secteur d'Azmour, délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Melloul **1790**
- Décret n° 97-1822 du 3 septembre 1997**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégations de Hammam-lif et de Mornag) **1797**

Ministère de la Santé Publique

- Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 17 septembre 1997, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie **1798**
- Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 17 septembre 1997, portant ouverture d'un concours de résidanat en biologie **1799**

Ministère des Communications

- Arrêté du ministre des communications du 9 septembre 1997, fixant les conditions d'utilisation du cryptage dans l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications **1799**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Maintien en activité

Par décret n° 97-1824 du 12 septembre 1997.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Ghezal, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 1997.

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 97-1827 du 15 septembre 1997.

Monsieur Salah Hajji, professeur principal d'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission au cabinet du président de la chambre des députés à compter du 1er septembre 1997.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.

Le Président de la République ;

Sur Proposition du Premier Ministre ;

Vu le décret du 23 Mai 1949, portant fixation du Budget de l'exercice 1949 -1950 ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°91-9 du 25 Février 1991 ;

Vu le décret-loi 70-6 du 26 Septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des Comptes, ratifié par la loi n°70-46 du 20 Novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°90-83 du 29 Octobre 1990 ;

Vu la loi n° 72-67 du 1er Août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°96-40 du 3 Juin 1996 ;

Vu la loi n° 74-101 du 25 Décembre 1974, fixant la loi de Finances pour la gestion 1975 et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 Mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur Public, tel que complétée et modifiée par la loi n°88-71 du 27 Juin 1988 ;

Vu la loi n° 89-114 du 30 Décembre 1989, relative à la promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

Vu la loi n° 95-46 du 15 Mai 1995, portant Statut Général des agents des douanes tel que modifiée par la loi n° 96-102 du 18 Novembre 1996 ;

Vu le décret n° 71-165 du 3 Mai 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Magistrats de l'ordre judiciaire du Ministère de la Justice ;

Vu le décret n° 72-298 du 29 Septembre 1972, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Ministère de la Santé Publique tel qu'il a été modifié par le décret n°82-141 du 26 Janvier 1982 ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 Novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif

Vu le décret n° 73-111 du 17 Mars 1973 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps de l'inspection pédagogique du Ministère de l'Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-113 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel du Ministère de l'Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-115 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du Ministère de l'Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-118 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Maîtres Auxiliaires relevant du Ministère de l'Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-122 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du Ministère de l'Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-316 du 27 Juin 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents temporaires de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ;

Vu le décret n° 73-356 du 24 Juillet 1973 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels d'inspection pédagogique de l'éducation sociale du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 73-358 du 24 Juillet 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des centres de l'éducation sociale du Ministère des Affaires Sociales tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°76-300 du 30 Mars 1976 ;

Vu le décret n° 73-464 du 5 Octobre 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'Enseignement Supérieur ;

Vu le décret n° 73-492 du 20 Octobre 1973, fixant le statut des personnels des cadres Communs de Laboratoire et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 73-495 du 20 Octobre 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de bibliothèques, d'archives et de documentation relevant de l'Administration, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics ;

Vu le décret n° 74-238 du 28 Mars 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Architectes ;

Vu le décret n° 74-689 du 8 Juillet 1974, fixant le classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Pilotes Professionnels Civils d'Aéronefs de l'Administration ;

Vu le décret n° 74-873 du 20 Septembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux inspecteurs médicaux et juxtamédicaux de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 74-951 du 2 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels d'Inspection Pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 74-953 du 2 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants du Ministère de la Jeunesse et des Sports tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°76-542 du 22 Juin 1976, le décret n°76-543 du 22 Juin 1976 et le décret n°78-17 du 5 Janvier 1978 ;

Vu le décret n° 74-1067 du 30 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'Enseignement Supérieur Agricole ;

Vu le décret n° 75-435 du 4 Juillet 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels Scientifiques de l'Institut National d'Archéologie et d'Arts ;

Vu le décret n° 76-5 du 5 Janvier 1976, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels appartenant aux Cadres Particuliers des Enseignements Secondaire et Professionnel Agricole et des Pêches ;

Vu le décret n° 76-91 du 4 Février 1976, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au cadre des techniciens supérieurs de la santé publique ;

Vu le décret n° 76-235 du 16 Mars 1976, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels spécialisés de la Marine Marchande dépendant du Ministère des Transports et des Communications ;

Vu le décret n° 76-264 du 29 Mars 1976, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables à certains personnels Enseignants du Ministère des Affaires Culturelles ;

Vu le décret n° 77-733 du 9 Septembre 1977, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Personnel Médical Hospitalo-Universitaire ;

Vu le décret n° 77-938 du 17 Novembre 1977 portant création d'un cadre d'inspecteurs de culte et fixant son statut particulier tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-582 du 17 Juin 1983 et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 78-453 du 26 Avril 1978, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux corps des animateurs de Jardins d'Enfants ;

Vu le décret n° 78-661 du 22 Juillet 1978, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents appartenant au Corps de Contrôle relevant du Premier Ministère ;

Vu le décret n° 78-964 du 7 Novembre 1978, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Médecins Vétérinaires exerçant à plein temps ;

Vu le décret n° 79-93 du 11 Janvier 1979, fixant le traitement global annuel tel qu'il a été complété par le décret n°80-128 du 12 Février 1980 ;

Vu le décret n° 79-94 du 11 Janvier 1979, modifiant le décret n°73-384 du 10 Août 1973, fixant le statut du personnel ouvrier de l'Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;

Vu le décret n° 79-95 du 11 Janvier 1979, fixant la grille des salaires du personnel ouvrier de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ;

Vu le décret n° 79-384 du 27 Avril 1979, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-9 du 2 Janvier 1980, portant statut particulier des personnels de l'Enseignement Supérieur relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 80-1137 du 15 Septembre 1980, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade de Professeur Principal de l'Enseignement Secondaire ;

Vu le décret n° 81-616 du 7 Mai 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade de Professeur Principal de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 81-976 du 15 Juillet 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels Médecins Dentistes Hospitalo-Universitaires ;

Vu le décret n° 81-978 du 15 Juillet 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels Pharmaciens Hospitalo-Universitaires ;

Vu le décret n° 81-1528 du 23 Novembre 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des Institutions de Formation relevant du Ministère de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 82-119 du 22 Janvier 1982, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps de Contrôle Général des Services Publics ;

Vu le décret n° 82-122 du 22 Janvier 1982, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Contrôle Général des Finances ;

Vu le décret n° 82-504 du 16 Mars 1982, portant institution d'une indemnité provisoire complémentaire au profit des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n°88-1888 du 10 Novembre 1988 ;

Vu le décret n° 82-781 du 11 Mai 1982, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'Animateur d'Application de Jardins d'Enfants ;

Vu le décret n° 82-1321 du 24 Septembre 1982, fixant le statut particulier du Cadre Technique des Géologues de l'Etat et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 83-1216 du 21 Décembre 1983, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs et notamment son article 17.

Vu le décret n° 83-1217 du 21 Décembre 1983, portant statut particulier des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 15.

Vu le décret n°84-418 du 16 avril 1984, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade de surveillant général de 1ère classe des établissements d'enseignement relevant du Ministère de l'éducation Nationale ;

Vu le décret n° 84-435 du 16 Avril 1984, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Techniciens en Appareillage Orthopédique du Centre d'Appareillage Orthopédique relevant du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 84-1267 du 29 Octobre 1984, relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables au Corps des Conseillers des Services Publics ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 Février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n°95-284 du 20 Février 1995 ;

Vu le décret n° 85-268 du 15 Février 1985, relatif au classement hiérarchique, et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif Commun des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 85-504 du 28 Mars 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif de la Chambre des Députés ;

Vu le décret n° 85-724 du 8 Mai 1985, relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables au Corps des Conseillers des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Vu le décret n° 85-842 du 17 Juin 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels Enseignants des Ecoles Normales, des Ecoles d'Application et des Ecoles Primaires ;

Vu le décret n° 85-980 du 11 Août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des Agents de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 85-1009 du 7 Août 1985, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps de Conciliation du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 85-1088 du 7 Septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Ingénieurs et des Techniciens de l'Administration ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 Octobre 1985, fixant le statut particulier du Corps des Ouvriers de l'Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 Novembre 1988 ;

Vu le décret n° 86-270 du 26 Février 1986, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps du Ministère des Finances ;

Vu le décret n° 86-543 du 7 Mai 1986, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Ministère des Affaires Culturelles ;

Vu le décret n° 86-627 du 14 Juin 1986, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Vu le décret n° 86-1123 du 17 Novembre 1986, fixant le statut particulier du personnel Scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 87-104 du 24 Janvier 1987, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps des Agents du Contrôle Economique ;

Vu le décret n° 87-1113 du 22 Août 1987, relatif au statut particulier du Corps des Chercheurs Agricoles et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 88-218 du 16 Février 1988, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Personnels Chargés du Traitement Automatique de l'Informatique ;

Vu le décret n° 89-109 du 11 Janvier 1989, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels civils de l'Enseignement Supérieur Militaire ;

Vu le décret n° 89-297 du 15 Février 1989 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps médical des hôpitaux .

Vu le décret n° 89-601 du 7 Juin 1989, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Enseignants de Musique et aux personnels de l'Inspection Pédagogique du Ministère de la Culture et de l'Information ;

Vu le décret n° 90-893 du 30 Mai 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'Inspection du Travail ;

Vu le décret n° 90-953 du 4 Juin 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps employé par les services d'Information du Ministère de la Culture et de l'Information ;

Vu le décret n° 90-1804 du 5 Novembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps du Personnel de Secrétariat des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 90-2017 du 3 Décembre 1990, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps des Conseillers Rapporteurs auprès des Services du Contentieux de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-2021 du 3 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux surveillants principaux et surveillants exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire du Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Vu le décret n° 90-2027 du 3 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux animateurs sportifs ;

Vu le décret n° 90-2064 du 10 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables aux personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 90-2065 du 10 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables aux personnels de l'éducation spécialisée du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 90-2243 du 31 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres de la Cour des Comptes ;

Vu le décret n° 90-2261 du 31 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Agents Administratifs de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 91-231 du 4 Février 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps Médical Hospitalo-sanitaire ;

Vu le décret n° 91-235 du 4 Février 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des Médecins Dentistes de la santé publique.

Vu le décret n° 91-239 du 4 Février 1991 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des pharmaciens de la santé publique .

Vu le décret n° 91-394 du 18 Mars 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de laboratoire relevant du Ministère de l'Education et des Sciences ;

Vu le décret n° 91-493 du 13 Avril 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du Tribunal Administratif ;

Vu le décret n° 91-843 du 31 Mai 1991, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps du Contrôle Général des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ;

Vu le décret n° 91-1078 du 22 juillet 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Agents du Corps Diplomatique ;

Vu le décret n° 91-1080 du 22 Juillet 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps du personnel Administratif et Technique du Ministère des Affaires Etrangères ;

Vu le décret n° 91-1377 du 17 Septembre 1991 portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements et institutions socio-éducatives relevant du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance et notamment son article premier .

Vu le décret n° 91-1873 du 7 Décembre 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux maîtres principaux relevant du Ministère de l'Education et des Sciences ;

Vu le décret n° 92-849 du 11 Mai 1992, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Personnels du Corps des Greffes de Juridictions de l'Ordre Judiciaire ;

Vu le décret n° 92-1729 du 28 Septembre 1992, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Contrôleurs des Règlements Municipaux ;

Vu le décret n° 92-2085 du 23 Novembre 1992, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps des Rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu le décret n° 92-2138 du 7 Décembre 1992, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Personnels du Corps des Greffes de la Cour des Comptes ;

Vu le décret n° 93-149 du 25 Janvier 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps du Greffe du Tribunal Administratif ;

Vu le décret n° 93-308 du 1er Février 1993, relatif au régime du capital décès ;

Vu le décret n° 93-315 du 8 Février 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des enseignants technologues ;

Vu le décret n° 93-688 du 5 Avril 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au Corps des Psychologues des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 93-873 du 19 Avril 1993 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu le décret n° 93-1471 du 5 juillet 1993, relatif au système des traitements et indemnités accordés au corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du Ministère de l'éducation et des sciences et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 93-1825 du 6 Septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs des universités ;

Vu le décret n° 93-1952 du 31 Août 1993, portant statut particulier du corps des prédicateurs du Ministère des Affaires Religieuses, et notamment son article 18, tel qu'il a été modifié par le Décret n°95-993 du 5 juin 1995 ;

Vu le décret n° 94-103 du 17 Janvier 1994, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Corps du Personnel du Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ;

Vu le décret n° 94-1422 du 27 juin 1994, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux maîtres principaux de l'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 94-1491 du 11 juillet 1994, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps de l'inspection médicale du travail ;

Vu le décret n° 95-2499 du 18 Décembre 1995, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Personnels du Service Social des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 96-1135 du 17 Juin 1996, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Corps des Délégués à la Protection de l'Enfance ;

Vu le décret n° 96-2312 du 3 Décembre 1996, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux corps des agents des Services Douaniers ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décète :

Article premier - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des établissements publics à caractère administratif, relevant des corps ci-après désignés :

- Corps Administratif Commun des Administrations Publiques
- Corps du Personnel de Secrétariat des Administrations Publiques
- Corps des Conseillers des Services Publics
- Corps des Psychologues des Administrations Publiques
- Corps des Agents Temporaires
- Corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Corps des personnels de Bibliothèques, d'Archives et de Documentation
- Corps administratif de la Chambre des Députés
- Corps des employés par les Services d'Information du Secrétariat d'Etat à l'Information
- Corps du Personnel administratif et technique du Ministère des Affaires Etrangères
- Corps du Ministère des Finances
- Corps des Agents du Contrôle Economique
- Corps du Personnel du Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
- Corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Corps des Rédacteurs d'Actes de la Conservation de la Propriété Foncière
- Corps du Personnel de la Conservation de la Propriété Foncière
- Corps du Personnel du Ministère des Affaires Culturelles
- Corps des Agents Administratifs de la Santé Publique
- Corps des Personnels du Service Social des Administrations Publiques
- Corps de conciliation du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Personnels de l'Inspection du Travail
- Corps des Conseillers des P.T.T
- Corps Administratif des P.T.T
- Corps du Contrôle des Dépenses Publiques relevant du Premier Ministère
- Corps du Contrôle Général des Services Publics
- Corps des Contrôleurs des Règlements Municipaux
- Corps du Contrôle Général des Finances
- Corps du Contrôle Général des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Corps Diplomatique exerçant à l'Administration Centrale
- Corps des Ingénieurs et des Techniciens de l'Administration
- Corps des Personnels Chargés du Traitement Automatique de l'Information
- Corps des Cadres Communs de Laboratoire
- Corps des Architectes
- Corps des Urbanistes de l'Etat
- Corps des Géologues de l'Etat
- Corps des Personnels Spécialisés de la Marine Marchande relevant du Ministère du Transport
- Corps des Pilotes Professionnels Civils d'Aéronefs de l'Administration
- Corps des Techniciens en Appareillage Orthopédique relevant du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Greffiers de Juridiction de l'Ordre Judiciaire
- Corps des Greffiers de la Cour des Comptes
- Corps des Greffiers du Tribunal Administratif
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de l'Education
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l'Education Sociale
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l'Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Secondaire Général, Technique et Professionnel du Ministère de l'Education
- Corps des Enseignants des Ecoles Normales, des Ecoles d'Application et des Ecoles Primaires
- Corps des Maîtres Auxiliaires du Ministère de l'Education
- Corps des Enseignants exerçant dans les Centres de l'Education Sociale
- Corps des Enseignants du Secondaire du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Primaire du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Ministère de la Culture
- Corps des Personnels de l'Enseignement Secondaire et Professionnel Agricole et de la Pêche
- Corps des Agents des Etablissements de Formation relevant du Ministère de la Santé Publique
- Corps des animateurs d'Application et des animateurs des Jardins d'Enfants
- Corps des Enseignants de Musique et du Personnel de l'Inspection Pédagogique relevant du Ministère de la Culture
- Corps des animateurs Sportifs
- Corps des Enseignants de l'Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales
- Corps du Personnel de Laboratoire du Ministère de l'Education
- Corps des Prédicateurs
- Corps de l'Inspection du Culte relevant du Ministère des Affaires Religieuses
- Corps des Délégués à la Protection de l'Enfance
- Corps des Surveillants Généraux des Surveillants Principaux et des Surveillants du Ministère de l'Education
- Corps des personnels de Surveillance des établissements et institutions socio éducatives relevant du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

- Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de l'Agriculture
- Corps du personnel civil de l'Enseignement Supérieur Militaire
- Corps des Enseignants Chercheurs des Universités
- Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps du Personnel Scientifique de l'Institut National d'Archéologie et d'Arts
- Corps du Personnel Scientifique de l'Institut Pasteur
- Corps des Chercheurs Agricoles
- Corps des Enseignants Technologues
- Corps des Conseillers en Information et Orientation Scolaire et Universitaire relevant du Ministère de l'Education.
- Corps des Médecins Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins Dentistes Hospitalo-Universitaires
- Corps des Pharmaciens Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins Vétérinaires Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins des Hôpitaux
- Corps des Médecins Hospitalo-Sanitaires
- Corps des Médecins Dentistes de la Santé Publique
- Corps des Pharmaciens de la Santé Publique
- Corps des Médecins Vétérinaires
- Corps des Médecins Inspecteurs du Travail
- Corps des Inspecteurs Médicaux et Juxta-Médicaux
- Corps des Médecins Vétérinaires Inspecteurs
- Corps des Techniciens Supérieurs de la Santé Publique
- Corps des Infirmiers et des Auxiliaires.
- Corps des Magistrats de l'ordre Judiciaire .
- Corps des Membres du Tribunal Administratif .
- Corps des Membres de la Cour des Comptes .
- Corps des Agents des Services Douaniers .

Art. 2. - Le traitement de base mensuel des personnels visés à l'article premier ci-dessus, est fixé à compter du 1er Janvier 1998, conformément à la grille des salaires telle que fixée par l'annexe ci jointe.

Le traitement de base tel que prévu par le paragraphe 1er ci dessus, est soumis aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 3. - Le traitement de base mensuel prévu par l'article 2 susvisé remplace les éléments de rémunération suivants :

1- Pour les Fonctionnaires et les Agents Temporaires :

- Le traitement global annuel prévu par le Décret sus visé n° 79-93 du 11 Janvier 1979,
- L'indemnité complémentaire prévue par le Décret sus visé n° 80-128 du 12 Février 1980,
- L'indemnité provisoire complémentaire prévue par le décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret n° 88-1888 du 10 Novembre 1988.

2 - Pour les ouvriers :

- Le tableau des salaires mensuels prévu par le Décret sus visé n° 79-95 du 11 Janvier 1979,
- L'indemnité provisoire complémentaire prévue par le Décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret n° 88-1888 du 10 Novembre 1988.

Art. 4. - La rémunération des agents recrutés après l'entrée en vigueur du présent décret, est fixée par référence au premier

niveau de la catégorie ou de la sous catégorie de l'agent concerné, tel que prévu par la grille des salaires.

Le passage de l'agent d'un niveau de rémunération au niveau immédiatement supérieur s'effectue selon la cadence d'avancement prévue par son statut particulier et ce jusqu'au dernier échelon de son grade.

Lorsque l'agent a atteint le dernier échelon de son grade, il lui sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur.

Art. 5. - Pour les ouvriers rémunérés à la journée, le salaire journalier est déterminé par la division du traitement mensuel fixé conformément à l'annexe ci jointe (Tableau n°3), par vingt six (26).

Pour les ouvriers payés à l'heure, le taux d'une heure de travail isolée est déterminé par la division du salaire journalier sus visé par huit (8).

Art. 6. - 1 - Les personnels en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés, selon leur catégorie, dans la grille des salaires visée à l'article 2 ci dessus, au traitement de base égal au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur. Dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement, leur sera allouée.

Les personnels concernés, conservent dans tous les cas, l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.

2 - Dans le cas où le montant de l'indemnité compensatrice sus visée est égal ou supérieur à l'avantage retiré à la suite du dernier avancement dans leur ancienne situation, il est attribué aux personnels intéressés, le traitement de base immédiatement supérieur au traitement de reclassement, et ils bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

Le passage des agents concernés d'un niveau de salaire au niveau immédiatement supérieur s'effectue selon la cadence d'avancement prévue par leur statut particulier et ce jusqu'au dernier échelon de leur grade.

Lorsque les agents concernés ont atteint le dernier échelon de leur grade, il leur sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur.

Art. 7. - Le reclassement des agents ayant atteint le plafond de leur grade s'effectue comme suit :

1) Pour les agents rangés dans leur ancienne situation, au plafond de leur grade et ayant dans le dernier échelon, une ancienneté inférieure à une année, leur reclassement dans la grille des salaires s'opère conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 6 du présent décret.

2) Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale à une année ou inférieure à 5 ans, leur reclassement dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur et dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement leur sera allouée.

Les agents concernés bénéficient du traitement immédiatement supérieur au traitement de reclassement avec une ancienneté commençant le 1er Janvier 1999.

3) Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale ou supérieure à 5 ans, ils seront reclassés dans la grille des salaires au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur

ancienne situation et correspondant au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire, avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 8.- Le reclassement des agents rangés à un indice égal ou inférieur à 200, s'effectue comme suit :

1) Agents appartenant à la catégorie "B" et rangés à l'indice égal à 200 :

a- Pour les agents fonctionnaires, leur reclassement dans la grille des salaires se fait au traitement de base dont le montant est fixé à 133D,750, avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

b- Pour les agents temporaires de la catégorie "B", leur reclassement s'effectue dans la grille des salaires au traitement de base égal à 128D,000 avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

2) Agents appartenant à la catégorie "C" et rangés à l'indice égal ou inférieur à 200 :

Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :

- leur traitement indiciaire
- l'indemnité complémentaire
- l'indemnité provisoire complémentaire
- l'exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7 Dinars.

Dans le cas où un traitement égal à l'ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur. Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d'éléments et le nouveau traitement. Les agents concernés conserveront l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.

Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :

- 123D,500 pour les fonctionnaires
- 124D,750 pour les agents temporaires.

les agents sus-visés bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

3) Agents appartenant à la catégorie "D" et rangés à l'indice égal ou inférieur à 200 :

Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :

- Leur traitement indiciaire
- L'indemnité provisoire complémentaire
- L'exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7Dinars.

Dans le cas où un traitement égal à l'ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur. Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d'éléments et le nouveau traitement. Les agents concernés conserveront l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.

Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :

- 121D,750 pour les fonctionnaires
- 120D,250 pour les agents temporaires.

Les agents sus-visés bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9. - L'indemnité compensatrice est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 10. - Les agents bénéficiant d'une promotion au sein d'une même catégorie (ou d'une même sous catégorie) seront reclassés au traitement immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancienne situation et ils conservent l'ancienneté acquise.

Dans le cas d'une promotion à un grade appartenant à la catégorie immédiatement supérieure, le reclassement se fera au niveau de la rémunération correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation.

Il conserve l'ancienneté d'échelon dans son ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de sa promotion est égal ou inférieur

à celui que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancien grade.

Art. 11. - Sont abrogées à compter du 1er Janvier 1998 toutes dispositions antérieures contraires au présent décret :

Art. 12. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er Janvier 1998.

Art. 13. - Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

GRILLE DES SALAIRES MENSUELS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TABLEAU N° 1 : LES FONCTIONNAIRES

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A1"

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A1"														
Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	203,000	214,500	226,000	237,500	249,000	260,500	272,000	283,500	295,000	306,500	318,000	329,500	341,000	352,500
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	364,000	375,500	387,000	398,500	410,000	421,500	433,000	444,500	456,000	467,500	479,000			

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A2"

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A2"														
Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	181,250	190,250	199,250	208,250	217,250	226,250	235,250	244,250	253,250	262,250	271,250	280,250	289,250	298,250
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	307,250	316,250	325,250	334,250	343,250	352,250	361,250	370,250	379,250	388,250	397,250			

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A3"

Fonctionnaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A3"														
Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	146,000	154,250	162,500	170,750	179,000	187,250	195,500	203,750	212,000	220,250	228,500	236,750	245,000	253,250

Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Salaire de base	261,500	269,750	278,000	286,250	294,500	302,750	311,000	319,250	327,500	335,750	344,000

Fonctionnaire : Catégorie "B"

Fonctionnaire : Catégorie "B"														
Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	128,250	133,750	139,250	144,750	150,250	155,750	161,250	166,750	172,250	177,750	183,250	188,750	194,250	199,750
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	205,250	210,750	216,250	221,750	227,250	232,750	238,250	243,750	249,250	254,750	260,250			

Fonctionnaire : Catégorie "C"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	111,500	115,500	119,500	123,500	127,500	131,500	135,500	139,500	143,500	147,500	151,500	155,500	159,500	163,500
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	167,500	171,500	175,500	179,500	183,500	187,500	191,500	195,500	199,500	203,500	207,500			

Fonctionnaire : Catégorie "D"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	100,750	103,750	106,750	109,750	112,750	115,750	118,750	121,750	124,750	127,750	130,750	133,750	136,750	139,750
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	142,750	145,750	148,750	151,750	154,750	157,750	160,750	163,750	166,750	169,750	172,750			

TABLEAU N° 2 : LES AGENTS TEMPORAIRES

Agent Temporaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A1"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	183,250	194,500	205,750	217,000	228,250	239,500	250,750	262,000	273,250	284,500	295,750	307,000	318,250	329,500
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	340,750	352,000	363,250	374,500	385,750	397,000	408,250	419,500	430,750	442,000	453,250			

Agent Temporaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A2"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	164,250	172,250	180,250	188,250	196,250	204,250	212,250	220,250	228,250	236,250	244,250	252,250	260,250	268,250
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	276,250	284,250	292,250	300,250	308,250	316,250	324,250	332,250	340,250	348,250	356,250			

Agent Temporaire : Catégorie "A" : sous catégorie "A3"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	140,500	147,500	154,500	161,500	168,500	175,500	182,500	189,500	196,500	203,500	210,500	217,500	224,500	231,500
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	238,500	245,500	252,500	259,500	266,500	273,500	280,500	287,500	294,500	301,500	308,500			

Agent Temporaire : Catégorie "B"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	123,750	128,000	132,250	136,500	140,750	145,000	149,250	153,500	157,750	162,000	166,250	170,500	174,750	179,000
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	183,250	187,500	191,750	196,000	200,250	204,500	208,750	213,000	217,250	221,500	225,750			

Agent Temporaire : Catégorie "C"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	108,250	111,000	113,750	116,500	119,250	122,000	124,750	127,500	130,250	133,000	135,750	138,500	141,250	144,000
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	146,750	149,500	152,250	155,000	157,750	160,500	163,250	166,000	168,750	171,500	174,250			

Agent Temporaire: Catégorie "D"

Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Salaire de base	100,750	102,250	103,750	105,250	106,750	108,250	109,750	111,250	112,750	114,250	115,750	117,250	118,750	120,250
Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Salaire de base	121,750	123,250	124,750	126,250	127,750	129,250	130,750	132,250	133,750	135,250	136,750			

TABLEAU N° 3 : LES OUVRIERS

Ouvrier :1ère Unité :															
Cat	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Salaire de base	85,500	87,250	89,000	90,750	92,500	94,250	96,000	97,750	99,500	101,250	103,000	104,750	106,500	108,250
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	110,000	111,750	113,500	115,250	117,000	118,750	120,500	122,250	124,000	125,750	127,500			
	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	Salaire de base	89,500	91,250	93,000	94,750	96,500	98,250	100,000	101,750	103,500	105,250	107,000	108,750	110,500	112,250
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	114,000	115,750	117,500	119,250	121,000	122,750	124,500	126,250	128,000	129,750	131,500			
	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	Salaire de base	94,250	96,000	97,750	99,500	101,250	103,000	104,750	106,500	108,250	110,000	111,750	113,500	115,250	117,000
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	118,750	120,500	122,250	124,000	125,750	127,500	129,250	131,000	132,750	134,500	136,250			

Ouvrier : 2ème Unité															
Cat	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	Salaire de base	102,500	105,500	108,500	111,500	114,500	117,500	120,500	123,500	126,500	129,500	132,500	135,500	138,500	141,500
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	144,500	147,500	150,500	153,500	156,500	159,500	162,500	165,500	168,500	171,500	174,500			
	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	Salaire de base	107,500	110,500	113,500	116,500	119,500	122,500	125,500	128,500	131,500	134,500	137,500	140,500	143,500	146,500
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	149,500	152,500	155,500	158,500	161,500	164,500	167,500	170,500	173,500	176,500	179,500			

Cat.	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI	Salaire de base	112,500	115,500	118,500	121,500	124,500	127,500	130,500	133,500	136,500	139,500	142,500	145,500	148,500	151,500
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	154,500	157,500	160,500	163,500	166,500	169,500	172,500	175,500	178,500	181,500	184,500			

	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII	Salaire de base	117,500	120,500	123,500	126,500	129,500	132,500	135,500	138,500	141,500	144,500	147,500	150,500	153,500	156,500
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	159,500	162,500	165,500	168,500	171,500	174,500	177,500	180,500	183,500	186,500	189,500			

Ouvrier : 3ème Unité

Cat.	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	Salaire de base	129,500	133,250	137,000	140,750	144,500	148,250	152,000	155,750	159,500	163,250	167,000	170,750	174,500	178,250
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	182,000	185,750	189,500	193,250	197,000	200,750	204,500	208,250	212,000	215,750	219,500			

	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX	Salaire de base	134,500	138,250	142,000	145,750	149,500	153,250	157,000	160,750	164,500	168,250	172,000	175,750	179,500	183,250
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	187,000	190,750	194,500	198,250	202,000	205,750	209,500	213,250	217,000	220,750	224,500			

	Niveau de la rémunération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	Salaire de base	139,500	143,250	147,000	150,750	154,500	158,250	162,000	165,750	169,500	173,250	177,000	180,750	184,500	188,250
	Niveau de la rémunération	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Salaire de base	192,000	195,750	199,500	203,250	207,000	210,750	214,500	218,250	222,000	225,750	229,500			

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1829 du 15 septembre 1997.

Monsieur Abdelkhalek Boujnah, conseiller à la cour des comptes est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 97-1828 du 18 septembre 1997.

Monsieur Skander Ounaies, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur des statistiques et de planification à la direction des études, de la planification et des agréments à la direction générale de la stratégie et de la planification aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique.

Arrêté du Premier ministre du 16 septembre 1997 portant délégation de signature.

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier Ministère et fixant les attributions du Premier Ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier Ministère, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991, portant nomination du Premier Ministre,

Vu le décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 96-2193 du 12 novembre 1996, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 97-1712 du 4 septembre 1997, chargeant Monsieur Abdelhak Affen, administrateur conseiller, des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires administratives et financières à la direction des services communs aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique,

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhak Affen, chargé des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires administratives et financières à la direction des services communs, aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'informatique, est habilité à signer par délégation du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé

de l'informatique, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes réglementaires.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 septembre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 septembre 1997.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1825 du 13 septembre 1997.

Monsieur Mongi Lakhdar, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1998.

Par décret n° 97-1826 du 13 septembre 1997.

Monsieur Ridha Derouiche, magistrat de troisième grade est désigné de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1998.

Par décret n° 97-1830 du 16 septembre 1997.

Monsieur Jamel Chrigui, conseiller des services publics est chargé des fonctions de secrétaire permanent de la commission départementale des marchés du ministère de la défense nationale. Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administrateur centrale.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 97-1831 du 15 septembre 1997.

Monsieur Hammouda Hamdi, ingénieur principal est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté conjoint des ministres du transport et du commerce du 5 septembre 1997, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire des navires.

Les ministres du transport et du commerce,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et les textes qui l'ont modifiée,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 septembre 1943, fixant les taux maximum de rémunération des agents maritimes,

Vu le barème des honoraires de consignataire de navires du 1er novembre 1976, émanant de la chambre syndicale des agents maritimes,

Arrêtent :

Article premier. - Sont homologués les tarifs maxima des prestations du consignataire de navires prévus au barème annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Tunis, le 5 septembre 1997.

Le Ministre du Transport
Sadok Rabeh

Le Ministre du Commerce
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

BARÈME DES TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS DU CONSIGNATAIRE DE NAVIRES

Article premier. - Le présent barème a pour objet de fixer les tarifs maxima des prestations usuelles rendues par le consignataire de navires à tout navire de commerce faisant escale dans un port maritime de commerce tunisien.

Art. 2. - Le consignataire de navires, mandaté par un armateur de ligne régulière, doit déposer auprès du ministère du transport, le programme pré-établi déclaré par écrit par ledit armateur de l'exploitation d'une ligne régulière maritime, suivant modèle présenté en annexe I du présent barème.

A cet effet, est considéré comme armateur de ligne régulière, l'armateur qui exploite un navire transportant des marchandises sous co-maisement ou de passagers et touchant régulièrement, un ou plusieurs ports tunisiens.

Art. 3. - A défaut de désignation du consignataire de navires par le contrat d'affrètement, la désignation de celui-ci est à la charge de :

- l'armateur frèteur pour les navires affrétés au voyage,
- l'armateur affrèteur pour les navires affrétés à temps.

Art. 4. - Les prestations usuelles rendues par le consignataire de navires sont notamment les suivantes :

- préparer et veiller au bon déroulement de l'escale du navire et pourvoir à ses besoins,
- passer tous contrats en vue du ravitaillement du navire,
- assister et représenter le capitaine dans l'accomplissement des formalités administratives et portuaires ainsi que dans l'exécution et le suivi des opérations commerciales intéressant la cargaison, le fret et les frais annexes s'il y a lieu,
- préparer les connaissements, manifestes et autres pièces,
- prendre en charge la marchandise à l'embarquement et la livrer à l'débarquement aux ayants droit, pour le compte du transporteur,
- traiter avec l'entrepreneur de manutention,
- veiller à l'imputation des frais de manutention sur la marchandise et le navire suivant les termes du contrat de transport

de marchandise par mer ou à défaut suivant les règlements et usages du port, tels énoncés dans l'annexe II du présent barème,

- notifier au destinataire l'avis d'arrivée de la marchandise, par lequel il l'informe le cas échéant de l'identité et des coordonnées de l'entrepreneur de manutention,

- et généralement accomplir toutes les tâches et prendre toutes les mesures requises dans l'intérêt et pour le compte du navire et de son armateur conformément au loi, règlements et usages maritimes ou portuaires locaux.

Il reçoit pour l'armateur, le transporteur ou le capitaine tous actes, assignations ou significations les concernant et agit au mieux de leurs intérêts.

En outre, des mandats spéciaux confiés directement par le transporteur maritime à son consignataire de navires peuvent être régis par des dispositions convenues entre eux.

Art. 5. - Le consignataire de navires est chargé de percevoir de l'armateur, l'ensemble des débours engagés pour le compte du navire et de l'équipage, à charge pour lui de régler, en monnaie tunisienne, les différents prestataires mandatés par lui ou éventuellement, par l'armateur ou le capitaine qui sont tenus de l'informer par écrit.

Art. 6. - Les frais engagés par le consignataire de navires pour le compte du navire et / ou de l'équipage sont facturés à l'identique et sont consignés dans un document appelé "compte d'escale".

Le compte d'escale doit faire apparaître les principales rubriques suivantes :

I - Droits et redevances portuaires dont :

- 1/ droits d'abri
- 2/ droits de stationnement
- 3/ redevances de pilotage
- 4/ redevances de remorquage
- 5/ redevances de lamanage
- 6/ droits d'inspection maritime
- 7/ droits sanitaires
- 8/ droits découlant des litiges avaries
- 9/ autres droits et redevances.

II - Droits de manutention à la charge du navire dont :

- 10/ frais de manutention
- 11/ travaux commandés par le bord
- 12/ autres frais.

III - Services offerts au navire dont :

- 13/ avitaillement
- 14/ réparation et entretien
- 15/ gardiennage bord
- 16/ garde feu
- 17/ autres services.

IV - Services offerts à l'équipage dont :

- 18/ vivres
- 19/ transport et déplacement
- 20/ frais médicaux
- 21/ hospitalisation

22/ rapatriement

23/ blanchissage

24/ affranchissement courrier

25/ téléx, fax et télégramme

26/ téléphone

27/ avance capitaine

28/ autres services.

V - Services spéciaux dont :

29/ allègement

30/ assistance et sauvetage

31/ autres services.

VI - Frais d'agences :

32 - honoraires du consignataire de navires conformément à l'annexe III du présent barème

33/ intérêt sur avance de fonds (2% au prorata du débit du compte d'escale).

Art. 7. - Les tarifs maxima des prestations du consignataire de navires sont fixés par l'annexe III du présent barème. Ces tarifs comprennent les droits sur les formalités administratives et douaniers pour l'escale du navire (entry and clearance).

La facturation de ces prestations sera faite par référence au cours à la vente de l'unité monétaire européenne (ECU), le jour de l'arrivée du navire à quai, le paiement entre résidents s'effectuant en monnaie tunisienne.

Art. 8. - Les frais du consignation d'un navire effectuant lors d'une même escale des opérations de déchargement et de chargement est facturé sur la base de deux cargaisons distinctes conformément aux données des manifestes d'entrée et de sortie.

Art. 9. - Quand le consignataire de navires n'encaisse aucun fret ou que le fret recouvré est insuffisant pour couvrir la totalité des dépenses du navire, le transporteur maritime doit assurer, et ce avant l'escale du navire, une provision suffisante pour couvrir les dépenses à engager, et ce en application de la réglementation en vigueur.

Au cas où l'avance assurée par le transporteur maritime s'avère insuffisante, un supplément de 2% du reliquat des débours, sera facturé sous la rubrique "intérêt sur avance de fonds" (interest on cash advanced) et réglé par le transporteur maritime.

Art. 10. - Les frais de l'avis d'arrivée et du bon à délivrer sont facturés au réceptionnaire sur la base globale de dix dinars (10.000 dinars).

Art. 11. - Les frais de manutention entre le navire et la marchandise transportée sous connaissement sont répartis conformément à l'annexe II du présent barème.

Les frais de manutention, à la charge de la marchandise, résultant du partage mentionné à l'article 4 du présent barème doivent être facturés à l'identique au réceptionnaire ou à l'opérateur au prorata du tonnage de la marchandise arrondi à la tonne par excès.

Le taux maximum de 10% des frais mentionnés à l'alinéa précédent destiné à rémunérer le consignataire de navires est facturé en sus à la marchandise à l'exception des marchandises en vrac transportées.

ANNEXE I
DECLARATION DE LIGNE REGULIERE

Partie réservée au consignataire du navire	
Nom/Raison Sociale	
N° d'inscription	
Adresse	
.....	
Téléphone	
Numéro R.C	

DECLARATION DE LIGNE REGULIERE

Tunisie /

--	--	--	--	--	--	--	--

Navire

* Nom	* Jaune brute
* Pavillon	* Longueur
* Type	* Largeur
* Port d'attache	* Tirant d'eau
* Année de construction	* Nombre d'équipage

Armateur

* Nom
* Nationalité
* Adresse

Armateur disposant

* Nom
* Nationalité
* Adresse

Affréteur

* Nom
* Nationalité
* Adresse

Capacités

* Port en lourd..... T. * TEU
* Port en lourd..... m. * Semi-remorques

Rotation (Ports touchés)

.....
.....
.....

Fréquence des touchées

* Par semaine
* Par jour.....

Observations

.....
.....
.....
.....

ANNEXE II
REPARTITION DES FRAIS DE MANUTENTION

Répartition des frais de manutention entre le navire
et la marchandise transportée sous connaissement

Si le contrat de transport ne mentionne pas les conditions de partage des frais de manutention entre le navire et la marchandise, ceux-ci seront, alors partagés suivant les règles présentées ci-après :

I. Transport maritime en lignes régulières

I. 1. Marchandises en semi-remorques et en conteneurs :

Tant à l'embarquement qu'au débarquement, tous les frais de manutention(y compris les frais de saisissage et de déssaisissage), soit 100%; seront à la charge exclusive du navire.

I.2. Marchandises conventionnelles :

Pour les marchandises conventionnelles, tous les frais de manutention (y compris les frais de saisissage et de déssaisissage), tant à l'embarquement qu'au débarquement seront supportés par :

* La marchandise à concurrence des 2/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.

* Le navire à concurrence de 1/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.

II. Transport maritime hors lignes régulières :

Les frais de manutention tant à l'embarquement qu'au débarquement seront à la charge du navire.

ANNEXE III
TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DE NAVIRES

1 - Navires transportant des liquides en vrac
Y compris les hydrocarbures

En ECU		
Navires citernes ou gaziers	Cargaisons (en tonnes)	Tarif
Pétrole brut	0 à 30.000	600
	30.001 à 50.000	700
	> 50.000	1100
Produits raffinés (gazeux ou liquéfiés)	0 à 3.000	300
	3.001 à 6.000	500
	6.001 à 12.000	700
	> 12.000	1000
Produits chimiques (gazeux ou liquéfiés)	0 à 10.000	600
	10.001 à 20.000	1000
	> 20.000	1200
Autres vracs liquides (huiles végétales, vins, Saumures ...)	0 à 3.000	700
	3.001 à 6.000	1100
	> 6.000	1200

2 - Navires transportant des solides en vrac

En ECU		
Navires	Cargaisons (en tonnes)	Tarif
Céréales	0 à 5.000	500
	5.001 à 15.000	1000
	15.001 à 25.000	1500
	> 25.000	1600
Minéraux métallurgiques Combustibles minéraux, Engrais minéraux et ciments	0 à 3.000	400
	3.001 à 6.000	700
	6.001 à 15.000	1000
	> 15.000	1200
Phosphates naturels de calcium, soufre et clinkers	0 à 10.000	900
	10.001 à 25.000	1500
	> 25.000	1800
Sel marin	0 à 3.000	400
	3.001 à 6.000	700
	6.001 à 15.000	1000
	> 15.000	1400
Autres solides en vrac	0 à 5.000	600
	5.001 à 15.000	1000
	15.001 à 25.000	1400
	> 25.000	1500

3 - Navires transportant des cargaisons homogènes
complètes autres que conteneurs et roolisables (TRAMPING)

Navires	Cargaisons (en tonnes)	Tarif En Ecu
Cargaisons complètes (bois)	0 à 1000	600
	1.001 à 2.000	800
	2.001 à 4.000	1400
	4.001 à 8.000	2400
	> 8.000	2500
Cargaisons complètes (fer, rond et acier)	0 à 1.000	500
	1.001 à 2.000	800
	2.001 à 4.000	1300
	4.001 à 8.000	1900
	> 8.000	2000
Cargaisons complètes (sacheries et autres)	0 à 1000	200
	1.001 à 2.000	300
	2.001 à 4.000	500
	4.001 à 8.000	800
	> 8.000	1000
Ovins et assimilés Bétails	Par tête	0.3 Min. : 300
Chevaux, bovins et assimilés	Par tête	0.5 Min. : 300

4 - Navires transportant des marchandises générales
(hors lignes régulières et sous connaissance)

Type de navires	Cargaisons (en tonnes)	Tarif En Ecu
	0 à 1.000	500
Rouliers	1.001 à 2.000	600
	2.001 à 3.000	1000
Portes-conteneurs	3.001 à 6.000	1600
	> 6.000	1800
	0 à 1.000	500
Cenventionnels	1.001 à 2.000	800
Et mixtes	2.001 à 3.000	1100
	3.001 à 6.000	2500
	> 6.000	2800

5 - Navires transportant des passagers et des véhicules

Embarquement Et/ou débarquement	Nombre	Tarif En Ecu
	0 à 300	300
	301 à 600	800
Passagers	601 à 900	900
	901 à 1200	1200
	1201 à 1500	1500
	> 1500	2000
	0 à 100	100
	101 à 200	200
Véhicules	201 à 300	300
	301 à 500	500
	> 500	700

6 - Navires de lignes régulières

Les commissions de consignation applicables aux navires de lignes régulières sont les suivantes :

A/ Commission d'agence :

A l'import :

* 2,5 % du frêt net, avec un minimum de perception de 200 Ecu

A l'export :

* 2,5 % du frêt net, avec un minimum de perception de 200 Ecu

B/ Commission pour recrutement de frêt :

* 2,5 % du frêt net recruté par les soins du consignataire de navires

7 - Divers

A/ Navires sans opérations commerciales

Ces tarifs s'appliquent à l'assistance aux navires sur rade ou au port et n'effectuant pas d'opérations commerciales (navires écoles, navires scientifiques, plates-formes et ravitailleurs de paltes-formes, remorqueurs ...) Ils s'appliquent également aux navires en attente, en relâche ou en réparation.

En ECU

Tarif			
Jauge (J)	Séjour		
	0 à 2 J	3 à 15 J	> à 15 J
0 - 5 000	250	30 Ecu/J	18 Ecu/J
5.001 - 10.000	300	32 Ecu/J	19 Ecu/J
10.001 - 30.000	350	37 Ecu/J	20Ecu/J
30.001 - 50.000	450	40 Ecu/J	22 Ecu/J
> 50.000	540	45 Ecu/J	25 Ecu/J

1) Convention de 1969

B/ Livraison et restitution des navires

Les honoraires des consignataires de navires chargés de superviser les opérations de livraison et restitution des navires affrétés dans un port maritime tunisien sont égaux à la moitié des tarifs énoncés au paragraphe A ci-dessus.

C/ Supervision de la consignation :

Tout armateur peut confier à un autre consignataire de navires la supervision de la consignation est déjà prise en charge par un consignataire de navire désigné par le transporteur maritime (Armateur affrêteur, chargeur affrêteur).

Cette supervision est rémunérée sur la base des tarifs des prestations du consignataire de navires du présent barème minorés de 50 %

Arrêté des ministres du transport et du commerce du 5 septembre 1997 portant homologation des tarifs maxima de la manutention portuaire.

Les Ministres du transport et du commerce,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la maritime marchande,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et les textes qui l'ont modifié,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 3 novembre 1980, portant fixation des tarifs maximum d'aconage dans les ports de Tunis-Goulette, Sfax, Sousse, Bizerte et Gabès pour les marchandises autres que les combustibles solides,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 15 septembre 1982, portant révision des tarifs maxima d'aconage dans les ports de Tunis-Goulette pour les marchandises autre que les combustibles solides,

Arrêtent :

Article premier. - Sont homologués les tarifs maxima de la manutention portuaire prévus au barème annexé.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Tunis, le 5 septembre 1997.

Le Ministre du Transport
Sadok Rabeh
Le Ministre du Commerce
Mondher Znaïdi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Barème des tarifs maxima de la manutention portuaire

Article 1 / Définition des termes utilisés

Aux fins du présent barème on entend par :

- Shift :

La durée d'une séance de travail de la main-d'oeuvre au port telle que fixée par la réglementation en vigueur.

- Travaux en heure de partance :

Les travaux effectués durant l'heure supplémentaire après le dernier shift et ce, afin d'achever les opérations de manutention et d'accélérer le départ du navire.

- Main d'œuvre pour le "Compte du capitaine" :

La main d'œuvre commandée par le Capitaine du navire, pour effectuer des tâches spécifiques telles que : le saisissage, le déssaisissage, le balayage et le nettoyage des cales, la manipulation des marchandises, la mise en place et le retrait du bois de fardage, le groupage ou le dégroupage des unités de charges etc.

Article 2 / Champ d'application

Le présent barème fixe les tarifs maxima de la manutention portuaire applicables uniformément du jour comme de nuit tout au long de l'année.

Il s'applique aux opérations de manutention effectuées dans tous les ports de commerce maritimes tunisiens dans les conditions normales de manutention, en vertu des limitations de responsabilité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Il s'applique aux opérations de manutention directes de bord à quai ou vice-versa sous la surveillance et la direction du bord et aux opérations de manutention sur terre-pleins et hangars, aux transferts des marchandises, ainsi qu'à leur livraison matérielle aux ayants droit.

Art. 3. - Définition des opérations de manutention au débarquement :

Les opérations de manutention au débarquement comprennent :

a) Pour les navires polyvalents :

Le désarrimage de la marchandise déjà déssaisie, la prise en cale, la mise à quai par panneau ou par portière, à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens ou appareils du bord et de tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention, le hissage, le décrochage de la palanquée, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et la livraison matérielle des marchandises aux ayants droit.

b) Pour les navires rouliers :

La prise de la marchandise déjà déssaisie dans les garages, cales ou pontées prêtes à être déchargées, à l'aide de tous moyens choisis par l'Entrepreneur de Manutention, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et la livraison matérielle des marchandises aux ayants droit.

c) Pour les navires porte-conteneurs :

La prise de la marchandise déjà déssaisie prête à être déchargée; à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens et appareils du bord et tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention, le hissage, le décrochage du conteneur, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et le transfert du conteneur dans une zone réservée à cet effet, ainsi que sa livraison matérielle aux ayants droit.

Art. 4. - Définition des opérations de manutention à l'embarquement :

Les opérations de manutention à l'embarquement comprennent :

La réception, la reconnaissance de la marchandise, sa prise sur terre-pleins couverts ou découverts, à l'intérieur de l'enceinte du port, sa mise à quai et sa mise sous-palan, l'accrochage de la palanquée, la mise à bord par panneau ou portière ou garage et son arrimage à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens et appareils du bord et tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention.

Art. 5. - Définition des opérations de manutention à quai :

Les opérations de manutention sur terre-pleins et hangars au débarquement ou à l'embarquement comprennent le stockage, le rangement, le gerbage, ainsi que le gardiennage de la marchandise pendant 48 heures, à l'embarquement depuis sa réception et au débarquement depuis l'accostage du navire.

Art. 6. - Conditions normales de manutention des marchandises dans les conditions normales cumulatives ci-après :

marchandises saines;

en bon état de conditionnement;

à l'aide d'engins ou de matériel de manutention adapté au mode de conditionnement.

Art. 7. - Assiette du tarif de la manutention portuaire :

Le tarif est établi, soit à la tonne et soit à l'unité. Il s'entend hors taxes fiscales qui doivent apparaître explicitement dans les factures quant elles sont dues. Il s'applique aux marchandises manipulées dont le tonnage déclaré sur les manifestes des douanes peut être vérifié et corrigé par la bascule du port ou du bureau de pesage public.

Art. 8. - Structure du tarif :

La structure du tarif comprend quatre classes (0, 1, 2, 3) relatives aux différentes opérations figurant dans le tableau ci-après :

N° de la Classe	Nature de l'opération	Itinéraire
0	Débarquement	Indirect
1	Embarquement	Indirect
2	Débarquement	Direct
3	Embarquement	Direct

L'embarquement ou le débarquement d'une marchandise est dit indirect lorsque celle-ci est entreposée à l'intérieur du port dans l'attente de son embarquement ou de son enlèvement par ses ayants droit.

L'embarquement d'une marchandise est dit direct lorsqu'elle est prise directement du moyen d'acheminement pour être mise à bord sans entreposage à l'intérieur du port.

Le débarquement d'une marchandise est dit direct lorsqu'elle est mise directement sur moyen d'évacuation pour quitter immédiatement le port, sans entreposage.

Art. 9. - Composantes du tarif :

Le tarif de manutention portuaire est déterminé en fonction :

- du type d'emballage (codes);
- des classes relatives aux opérations de manutention;
- du mode de manutention (verticale ou horizontal).

Art. 10. - Eléments compris dans le tarif :

Le tarif comprend :

a) L'ensemble des rémunérations et des charges sociales concernant la main d'œuvre.

b) Les frais découlant de la fourniture et la conduite de tout le matériel nécessaire à la manutention dans les conditions définies précédemment.

c) Les frais découlant des pertes de temps inhérentes à l'exécution de tous travaux de manutention, dans la limite maximum de 60 minutes, du temps de travail par navire, telles que: Attentes de toutes natures y compris les arrêts pour intempéries ainsi que le temps inutilisé (chute de temps).

d) Le supplément pour shift;

e) Les frais généraux de toute nature;

f) Les primes groupées;

g) Les frais d'extra-portage;

h) Les frais des heures supplémentaires de douanes;

i) Les frais occasionnés par la réception et la livraison matérielle des marchandises et notamment leur frais de transfert dans les zones portuaires réservées à cet effet;

j) Les frais de balayage et de nettoyage des quais (au delà de 20m du navire), des terres pleins et des hangars.

Art. 11. - Eléments non compris dans le tarif :

Le tarif ne comprend pas :

a) Les frais supplémentaires résultant :

- des travaux effectués en heure de partance;

- de la main d'œuvre pour le "Compte du Capitaine";

Ces frais sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

b) Les frais découlant des pertes de temps cumulées ou inhérentes à l'exécution des travaux de manutention au delà des 60 minutes du temps prévues dans la paragraphe (c) de l'article 10 ci-dessus et qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

c) Les débours et les frais avancés par l'Entrepreneur de Manutention tels que, les frais de pesage ou de mesurage éventuels des marchandises, de gardiennage à bord qui sont facturés à l'identique et majorés de 10%.

d) Les frais supplémentaires d'embarquement ou de débarquement des marchandises de toutes catégories par l'intermédiaire de chalands et barges, ou de marchandises dangereuses à transférer dans les zones aménagées à cet effet, qui sont facturés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de l'article 17 du présent barème.

e) Les frais de gerbage des marchandises au delà des spécifications établies par les règles et usages des ports ainsi que la mise en place et le dégagement des passerelles et coupées au cours d'une séance de travail qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

f) Les frais de balayage et de nettoyage des quais (jusqu'à une distance égale ou inférieure à 20m du navire) qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

g) Les frais de gardiennage des marchandises pendant leur séjour à l'intérieur de l'enceinte portuaire qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent barème.

h) Les frais découlant des commandes effectuées auprès de l'Entrepreneur de Manutention et non décommandées à temps, c'est à dire une heure au moins avant le début du shift, qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

Art. 12 - Nomenclature et classification des marchandises :

Les marchandises sont classées en trois catégories répertoriées comme suit :

- Marchandises en vrac : catégorie 80.

- Marchandises unitarisées : catégorie 81.

- Marchandises non unitarisées : catégorie 82.

Chaque une de ces catégories et associée à une ou plusieurs sous-catégories de marchandises, résultant de la classification des types d'emballage suivant les Normes Internationales conformément aux tableaux ci-après :

a) Catégorie 80 (Marchandises en Vrac) :

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment
0	4	Vracs liquides à température et pression normales : Huile, Vin, etc...
	5	
10	1	Vracs liquides à température et pression anormales : Gaz liquéfié
20	2	
30	3	Vracs solides : particules solides fines "poudres"
		Vracs solides : particulier "grains"
		Vracs solides : particulier "minerais"

b) Catégorie 81 (Les Marchandises Unitarisées):

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment
0	Quelque soit le type	<i>Grands Conteneurs et colis lourds :</i> Marchandises chargées dans ou sur un conteneur de longueur extérieure égale ou supérieure à 20 pieds (6m environ) comprend les cadres, caisse mobiles, plate-formes, citernes amovibles ou autres engins similaires de transport.
10	d'emballage	<i>Autres Conteneurs :</i> Marchandises chargées dans ou sur un conteneur de longueur extérieure inférieure à 20 pieds et de volume égal ou supérieur à 8m3.
20		<i>Marchandises paletisées</i> Marchandises Pré-élinguées
30		Marchandises (plusieurs articles) entourées d'une ou plusieurs élingues en matériaux divers (fibres naturelles ou artificielles, fil d'acier etc...) et présentant des points d'accrochage de forme diverses (boucles, bagues, cerclage, croisements etc...) y compris les grands récipients souples pour vrac: Big-bags...
		Unités mobiles automotrices :
		i) Les véhicules routiers à moteur (voitures, camions, autobus, motocycles...) et leurs remorques, semi-remorques, caravanes pour le transport des marchandises ou personnes.

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment
		ii) Les véhicules routiers agricoles, industriels, etc... motorisés
		iii) Les animaux vivants "sur pieds"
		Autres unités mobiles :
		Véhicules et matériels sur roues non automoteurs.
		Cette catégorie comprend :
		Les véhicules, remorques et semi-remorques non accompagnés, les wagons de chemin de fer, les caravanes et autres véhicules routiers.

- * Pour les voitures le minimum facturable est de 2T.
- * Pour les bovins, les équidés et assimilés : 0,8 Tonnes par tête.
- * Pour les ovins et assimilés : 0,2 Tonnes par tête.

c) *Catégorie 82 (les marchandises non unitarisées)*

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment
0	22-23-24	Emballages rigides du type : caisse en carton
10	25-26-27-29	Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre
20	32-33-34-35	Emballages rigides du type : fût
30	44-45	Emballages rigides de forme bulbeuse (sphérique) tel que : tonneaux, tonnelets
		Autres emballages rigides tels que : seaux, ...
		Emballages souples du type sac : sacheries
		Emballages souples du type sac de second groupe tel que : balles
		Articles isolés non emballés du premier groupe tels que: tuyaux, tubes, grumes, plaques, barres, etc ...
		Articles isolés non emballés du second groupe tels que : rouleaux, pneus, coils, blocs de marbre, déchets de marbre, lingots, bobines, tourets etc ...

Art. 13. - Tarif de manutention des marchandises en vrac (à la tonne).

Pour cette catégorie de marchandise, le tarif appliqué est celui convenu entre l'entrepreneur de manutention et le chargeur, le réceptionnaire, le transitaire ou le transporteur.

A défaut ou en cas de litige, le tarif présenté ci-dessous est applicable.

U : Dinars						
Intitulé	Sous Catégorie	0	Classes			
			1	2	3	
Vracs liquides	0	2,100	1,900	2,100	1,900	
Vracs solides "poudres"	10	1,700	1,500	1,700	1,500	
Vracs solides "grains"	20	1,900	1,700	1,900	1,700	
Vracs solides "minerais"	30	2,500	2,300	2,500	2,300	

La manutention de ces produits doit s'effectuer par des moyens totalement mécanisés et sans intervention directe de la main d'œuvre.

Art. 14. - Tarif de manutention des marchandises unitarisées (à la tonne).

Le tarif de manutention des marchandises unitarisées (catégorie 81) est fixé comme suit :

U : Dinars					
Intitulé	Sous Catégorie	0	Classes		
			1	2	3
Conteneurs (*)	8100	8,500	7,650	6,900	6,200
Marchandises Palettisés	8110	9,500	8,550	7,700	7,000
Marchandises pré-élinguées	8120	10,000	9,000	8,100	7,300
Unités mobiles	8130	10,000	9,000	8,100	7,300
Automotrices (**)					

(*) Marchandises chargées dans ou sur un conteneur autre que celui de 20 pieds ou de 40 pieds.

(**) Autres que celles dont le tarif est à l'unité.

U : Dinars					
Intitulé	Sous Catégorie	0	Classes		
			1	2	3
Conteneurs (*)	8100	6,500	5,900	5,300	4,800
Marchandises Palettisés	8110	7,500	6,750	6,100	5,500
Marchandises pré-élinguées	8120	7,500	6,750	6,100	5,500
Unités mobiles	8130	8,500	6,750	6,100	5,500
Automotrices (**)					

(*) Marchandises chargées dans ou sur un conteneur autre que celui de 20 pieds ou de 40 pieds.

(**) Autres que celles dont le tarif est à l'unité.

U : Dinars					
Intitulé	Sous Catégorie	0	Classes		
			1	2	3
Emballages rigides du type : caisse en carton	8200	14,000	12,600	11,350	10,200
Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre	8210	13,500	12,150	10,950	9,850
Emballages rigides du type : fût	8220	11,500	10,350	9,300	8,400
Emballages rigides de forme bulbeuse (sphérique) tel que : tonneaux, tonnelets	8230	13,500	12,150	10,950	9,850
Autres emballages rigides tels que : seaux,	8240	13,500	12,150	10,950	9,850
Emballages souples du type sac : sacheries	8250	12,000	10,800	9,700	8,750
Emballages souples du type sac de second groupe tel que : balles	8260	12,500	11,250	10,100	9,150

Intitulé	Sous Catégorie	Classes			
		0	1	2	3
Articles isolés non emballés du premier groupe tels que, tuyaux, tubes, grumes, plaques, barres, etc ...	8270	10,000	9,000	8,100	7,300
Articles isolés non emballés du second groupe tels que : rouleaux, pneus, lingots, coils, bobines, blocs et déchets de marbre, tourets etc ...	8280	9,500	8,550	7,700	7,000

Art. 16. - Tarif de manutention à l'unité.

Le tarif de manutention à l'unité est fixé comme suit :

U : Dinars

Intitulé	Etat	Manutention verticale	Manutention horizontale
Conteneur	Plein	110	85
	Vide	50	35
Semi-remorque, camion et ensemble routier	Plein	-	100
	Vide	-	45
Véhicule automobile <2T			5

- Une remorque type MAFI de 20 pieds chargée est assimilée à un conteneur chargé de 20 pieds. Le poids brut comprend le poids de la marchandise et la tare du conteneur.

- Une remorque type MAFI de 40 pieds chargée est assimilée à un conteneur chargé de 40 pieds. Le poids brut comprend le poids de la marchandise et la tare du conteneur.

- Une remorque type MAFI de 20 ou 40 pieds vide est assimilée respectivement à un conteneur vide de 20 ou 40 pieds.

Art. 17. - Majorations applicables au tarif.

Les majorations ci-dessous sont cumulables entre elles.

a) Majorations relatives aux opérations hors classes :

Intitulé	Coefficient de majoration à la tonne	Catégorie du tarif concernée
Marchandises en transbordement direct de navire à navire	2	
Marchandises en transbordement indirect de navire à quai ou chaland et navire (article 11 paragraphe (d))	3	80, 81,82
Marchandises dangereuses transférées dans les zones aménagées à cet effet (article 11 paragraphe (d))	1,5	

b) Majorations relatives à la nature de l'emballage :

Intitulé	Coefficient de majoration à la tonne	Catégorie du tarif concernée
Marchandises dont le matériau d'emballage est en matière plastique :	1,10	
Marchandises dont le matériau d'emballage est en verre, porcelaine, céramique grés,	1,15	82
Marchandises sous forme d'articles isolés non emballés du type tuyaux ou tubes non en ballot/botte/faisceau	1,20	
Marchandises avec ensachage à bord, de la catégorie 82 : sous catégorie 50	2	

Art. 18 - Les travaux supplémentaires.

Les travaux supplémentaires commandés par le bord sont facturés suivant le barème ci-après et ce, quelque soit le mode et le type de manutention :

Intitulé	Facturation
Heure de partance (article 11 paragraphe (a))	100D/équipe/heure
Frais de compte capitaine (article 11 paragraphe (a))	220D/équipe/shift
Frais de gabage, de manipulation passarelle et coupées (article 11 paragraphe (e))	220D/équipe/shift
Attentes et temps inutilisé au delà de 60mn	300D/équipe/heure
Toute heure commencées est due (article 11 paragraphe (b))	
Frais de personnel de l'entrepreneur de manutention commandé et non décommandé à temps (article 11 paragraphe (h))	660D/équipe/heure
Frais de balayage des quais (jusqu'à 20m du navire)	
(article 11 paragraphe (f))	

Art. 19 - Tarif de gardiennage.

Le tarif de gardiennage des marchandises dans l'enceinte du port est soumis aux règles suivantes :

* Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.

* Toute journée commencée est due en entier.

* Toute marchandise non manifestée ou abandonnée est facturée

a) Le tarif de gardiennage et de préservation des marchandises généraux non conteneurisés et non en semi-remorques comprend les opérations de bache et de planchonnage et est calculé en dinars, par jour, par tonne et selon la taille du lot suivant le tableau ci-après :

Dinars/Unité/Jour

Tonnage				
Tranche jours	de 1 à 29	de 30 à 99	de 100 à 199	200 et plus
0	0,150	0,140	0,120	0,110
1 à 25	0,200	0,180	0,160	0,150
26 et plus	0,500	0,480	0,460	0,440

b) Le tarif de gardiennage des conteneurs et semi-remorques chargés est calculé en dinars, par jour et par unité suivant le tableau ci-après .

Dinars/Unité/Jour

Tranche jours	Conteneurs inférieur ou égal à 20'	Conteneurs et semi-remorques supérieur à 20'
1 à 7	1	1,5
8 à 15	3	4
16 et plus	7	9

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 97-1821 du 3 septembre 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises au secteur d'Azmour, délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Melloul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement territorial,

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture les parcelles de terre, sises au secteur d'Azmour délégation de Kélibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Melloul, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	B 718 B 981	8496 Tunis S2	Terre agricole	00h 80 a 79 ca	00 h 15 a 50 ca 0 h 34 a 32 ca	1 - Beya Bent Hammouda Elkarsouli 2 - Selma Bent Ali Ben Hassine Elajili 3 - Fatma Bent Elmokhtar Eddarwich 4 - Salem 5 - Abdelhamid 6 - Abdennasser 7 - Elhabib 8 - Salha 9 - Eddaoudia 10 - Abdelouahed 11 - Hammouda 12 - Ouahida 13 - Abdelaziz 14 - Ettaher 15 - Salem 16 - Hamda 17 - Essadok, les quatorze derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Ahmed Ben Khedimallah 18 - Bakhta Bent Fredj Echcherâbi 19 - Hammadi Ben Salem Ben Mohamed Ben Amor Khedimallah.
2	B 720 B 735 B 1003 B 1005	8459 Tunis S2	"	03 h 13 a 02 ca	0 h 05 a 20 ca 0 h 07 a 60 ca 0 h 21 a 60 ca 0 h 05 a 28 ca	1 - Hamadi Ben Mohamed Ben Essouissi Ben Khedimallah 2 - son frère Essouissi 3 - leur frère Ahmed.
3	B 721 B 835	8475 Tunis S2	"	07 h 49 a 31 ca	0 h 04 a 05 ca 0 h 43 a 50 ca	1 Daoud, 2 Salha, 3 Fatma, 4 Elbrik, 5 Aïcha, les cinq enfants de Hadj Hammouda Ben Mohamed Khedimallah, 6 Halima, 7 Hamda, 8 Mohsen, 9 Mamia, 10 Hichem, 11 Houria, 12 Khaltoum, 13 Tourkia, 14 Naji, les neuf derniers enfants de Amor Ben Hadj Hammouda Khedimallah, 15 Elhadi, 16 Mustapha, 17 Essia, 18 Mohamed, 19 Mohamed Essbouï, 20 Tijani, les six derniers enfants de Abdessalem Ben Mohamed Khedimallah.
4	B 722 B 987	8578 Tunis S2		10 h 18 a 57 ca	0 h 04 a 12 ca 0 h 46 a 38 ca	1 Mohamed Ben Eljamil Ben El Hadj Mansour Eddaouadi, 2 El Mekki Ben Abdelkader Ben Eljamil Ben Mohamed Ben Elhaj Mansour Eddaoudi, 3Daoud Ben Mohamed Ben Jamil Ben Mohamed Ben El Haj Mansour Edaouadi.
5	B 723 B 837 B 1319 B 1312 B 1313 B 1315 B 1338	8601 Tunis S2	"	11 h 31 a 95 ca	0 h 01 a 56 ca 0 h 18 a 39 ca 0 h 13 a 60 ca 0 h 11 a 18 ca 0 h 09 a 55 ca 0 h 05 a 83 ca 0 h 05 a 19 ca	1 Hassen, 2 Mohamed, 3 Bachia, 4 El Arem, les quatres enfants de Hassine Ben Salah Elhajri, 5 Hammouda Ben Amor Elhajri, 6 son frère El Hadi, 7 leur frères Ettaieb, 8 leur frère Belgacem, 9 leur frère Khémaïs, 10 leur frère Amor, 11 Rékaïa Bent Salah Ben Ahmed El Ajili, 12 Hmida Ben Salah El Ajili, 13 sa sœur Fatma, 14 Om Elkhir, 15 Salah, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Hassine Ben Salah Ben Hassine
6	B 739	8595 Tunis S2	"	07 h 56 a 88 ca	0 h 06 a 10 ca	El Hédi Ben Abderrahmane Ben Khedimallah
7	B 743 B 980	8533 Tunis S2		01 h 50 a 58 ca	0 h 01 a 70 ca 0 h 05 a 88 ca	1 Elhédi, 2 Mustapha, 3 Essia, 4 Mohamed, 5 Mohamed Essbouï, 6 Ettijani, les six derniers enfants de Abdessalem Ben Mohamed Khedimallah, 7 Sallouha Bent Essadok Ben Abdelaker Abid.
8	B 765 B 797 B 1036 B 1308	8581 Tunis S2	"	08 h 43 a 35 ca	0 h 01 a 80 ca 0 h 08 a 80 ca 0 h 30 a 79 ca 0 h 38 a 73 ca	Hassen Ben M'Barek Ben Mohamed Ben M'Barek Elajili

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
9	B 794 B 1002	8597 Tunis S2		10 h 18 a 75 ca	0 h 05 a 64 ca 0 h 03 a 60 ca	1 Fatma Bent Brahim Ben Guidara, 2 Othmane, 3 Khélifa, 4 Jamil, 5 Mohamed, 6 Rékaia, les cinq derniers enfants de Elmaki Ben Othmane Elajili, Mohamed, 8 Abdelkader, les deux derniers enfants de Habib Ben El Jamil Elkomri
10	B 1029 B 1310 B 1343 B 1383	8499 Tunis S2	"	03 h 15 a 87 ca	0 h 14 a 48 ca 0 h 21 a 69 ca 0 h 09 a 94 ca 0 h 20 a 25 ca	1 El Makki Ben Othmane Ben Mohamed Essouïd, 2 Mahbouba Bent El Mabrouk Ben Salah El Ajili
11	B 795 B 836 B 862 B 888 B 1043 B 1046 B 1333 B 1334 B 1356 B 1358 B 1365 B 1376	8604 Tunis S2	"	11 h 38 a 89 ca	0 h 06 a 06 ca 0 h 22 a 13 ca 0 h 00 a 91 ca 0 h 13 a 80 ca 0 h 09 a 64 ca 0 h 07 a 14 ca 0 h 01 a 11 ca 0 h 05 a 20 ca 0 h 08 a 25 ca 0 h 04 a 87 ca 0 h 12 a 01 ca 0 h 13 a 53 ca	1 Hassine Ben Salah Ben Mohamed Elkahfi, 2 Essouid Ben Salah Elajili.
12	B 832	8539 Tunis S2	"	02 h 21 a 19 ca	0 h 45 a 18 ca	Ennoubi ben Mohamed Ben Mohamed Elmarnissi.
13	B 833	8242 Tunis S2	"	00 h 40 a 21 ca	La totalité de l'immeuble	Abdallah Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Mouaouia Elmarnissi.
14	B 834	8564 Tunis S2	"	02 h 09 a 60 ca	0 h 07 a 51 ca	1 El habib Ben Ali Ben Hassine Elajili, 2 sa sœur Fatma, 3 leur sœur Najia, 4 leur sœur Zina, 5 leur sœur Lhouira, 6 leur sœur Habiba, 7 leur sœur Aïcha, 8 Chelbia Bent Amor Ben Ahmed Khedimallah
15	B 838 B 989 B 1028 B 1044	8431 Tunis S2	"	04 h 57 a 63 ca	0 h 31 a 34 ca 0 h 17 a 06 ca 0 h 11 a 99 ca 0 h 03 a 39 ca	Khédija Bent Hassine Ben Mohamed Ellassoued Ben Traki Elajili
16	B 840 B 845	8333 Tunis S2	"	01 h 46 a 69 ca	0 h 46 a 51 ca 0 h 79 a 30 ca	1 Eljamil Ben Mohamed Ben Mouaouia Almernissi, son frère Mohamed, leur frère Mohamed Essgaheir, 4 leur sœur Habiba, 5 Moheiddine Ben Albachir Ben Mohamed Ben Mouaouia Almasrissi, 6 sa sœur Khédija, 7 leur sœur Jamila, 8 Khouira Bent Elmouldi Gara, 9 Mahmoud Ben Mohamed Ben Elhaj Ali, 10 son frère Khémais, 11 leur frère H'mida, 12 leur frère Ali, 13 leur sœur Khaddouja, 14 leur frère El Habib, 15 leur sœur Mamia, 16 leur sœur Z'beïda, 17 Manoubia Bent Hassen Elkhari, 18 Mannana Bent Hassine Ben Ahmed Ben Elhaj Ali Elkorbi, 19 sa sœur Aouicha, 20 leur sœur Mahbouba, 21 leur sœur Naïma, 22 leur sœur Bahija, 23 leur frère Mohamed, 24 leur frère Taher, 25 leur frère Ali, 26 leur frère Ahmed, 27 Aouicha Bent El Haj Mohamed Ben Elhaj Hassouna, 28 Aleya Ben Mohamed Ben Aleya Elhaoua, 29 son frère Mahmoud, 30 leur frère Mouaouia, 31 leur sœur Mannana, 32 leur sœur

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
						Blenza, 33 Ali Ben Mohamed ben Mahmoud Essfafi, 34 son frère Hassine 35, leur sœur Fatma, 36 leur sœur Amna, 37 leur sœur Khédija.
17	B 842 B 1030	8430 Tunis S2	"	00 h 71 a 29 ca	0 h 08 a 56 ca 0 h 10 a 56 ca	1 Rdah bent Ahmed Ben Elhaj Mohamed Elhamami, 2 Hlima Bent Hassen Ben Salem, 3 Zohra, 4 Moncef, 5 Rachida, 6 Saliha, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Smida.
18	B 843	8437 Tunis S2	"	01 h 54 a 26 ca	0 h 25 a 17 ca	1 Abdelkader, 2 Mohamed, 3 El Mekki, 4 Jamila, 5 El Hédi, 6 Amna, 7 El Mouldi, les sept enfants de Ahmed Ben Rejeb Elajili, 8 Fethi, 9 Mhamed 10 Kamel, 11 Mourad, 12 Farida, 13 Naoufel 14 Hamida, les sept derniers enfants de Hassine Ben Ahmed ben Rejeb Elajili.
19	B 860 B 1037 B 1335	9178 Tunis S2	"	08 h 28 a 29 ca	0 h 31 a 33 ca 0 h 08 a 06 ca 0 h 12 a 63 ca	1 Hedia bent Mohamed Elajili, 2 Elkilani, 3 Khedija, 4 Hamadi, 5 Elhabib, les quatre derniers enfants de Abdelkader Ben Mohamed Ben Ettaleb Hassine Elajili.
20	B 861 B 890 B 1336	8562 Tunis S2	"	04 h 23 a 53 ca	0 h 34 a 25 ca 0 h 07 a 37 ca 0 h 15 a 59 ca	1 Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Lajili, 2 sa sœur Aïcha, 3 leur sœur Hasna, 4 leur frère Belgacem, 5 leur frère El Hédi, 6 leur frère Hassine, 7 leur frère ezzeddine, 8 leur frère Lotfi, 9 Khouira bent Mohamed Elbrik
21	B 886 B 891 B 988 B 1360	8561 Tunis S2	"	11 h 24 a 50 ca	0 h 03 a 70 ca 0 h 04 a 70 ca 0 h 17 a 77 ca 0 h 04 a 35 ca	1 Mohamed, Elbechir, 3 Abdallah, 4 Mouaouia, 5 Aïcha, 6 Eddaouidia, 7 Ali, 8 El Moncef, les huit enfants de Khémais Ben Frej Ben Elhaj Salah El Ajili.
22	B 887 B 1318	8602 Tunis S2	"	05 h 56 a 54 ca	0 h 02 a 66 ca 0 h 03 a 22 ca	1 Jamil Ben Ali Ben Hassen Elajili, 2 sa sœur Halima, 3 Fatma Bent Othmane Ben Mohamed Essoud Elajili.
23	B 889 B 1001 B 1989	8442 Tunis S2	"	02 h 47 a 60 ca	0 h 20 a 50 ca 0 h 01 a 69 ca 0 h 05 a 64 ca	Mohamed Ben Daoued Ben Ali Ben Bouajila Elajili.
24	B 892	42473 Tunis S2	"	00 h 14 a 43 ca	0 h 06 a 43 ca	1 Elhadia Bent Mohamed El Brik Elajili, 2 Elkilani, 3 Khedija, 4 Hamadi, 5 Elhabib, les quatre derniers enfants de Abdelkader Ben Mohamed Ben Ettaleb hassine Elajili
25	B 893 B 1000	9489 Tunis S2	"	00 h 68 a 61 ca	0 h 03 a 59 ca 0 h 03 a 35 ca	1 Ayed ben Ali Ben Hassine Elajili, 2 sa sœur Selma, 3 leur sœur Echedhlia, 7 Rdah bent Elebechir Ben Elmabrouk El Ajili, 5 Naima, 6 Hakima, 7 Ennoubi, les trois derniers enfants de Hassine Ben Ali Elajili, 8 Mohsen Ben Ayed ben Ali Elajili.
26	B 894	8558 Tunis S2	"	00 h 56 a 03 ca	0 h 16 a 91 ca	1 Jamil Ben Amor ben Brahim Ben Gudara Elajili, 2 Sa fille Jamila.
27	B 902 B 1035 B 1045	8354 Tunis S2	"	01 h 08 a 88 ca	0 h 05 a 84 ca 0 h 11 a 10 ca 0 h 03 a 38 ca	1 Jamil Ben Ali Ben Hassen Ben Elmabrouk Elajili, 2 sa sœur Halima, 3 Fatma Bent Othmane Ben Mohamed Essoud Elajili.

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
28	B 903 B 1309 B 1049	8591 Tunis S2	" " " "	09 h 57 a 47 ca	0 h 20 a 25 ca 0 h 53 a 89 ca 0 h 42 a 70 ca	1 Houria, 2 Ali, 3 Khédiija, les trois enfants de El Jamil Ben M'Barek ben Mohamed Elajili, 4 Ezzohra, 5 Naima, 6 Lotfi, 7 Khaled, 8 Kamel, les cinq derniers enfants de Mustapha ben Eljamil Ben M'Barek Ben Mohamed Elajili, 9 Daoud ben Mohamed ben Hassine Elajili.
29	B 975 B 1168	8447 Tunis S2	"	03 h 65 a 72 ca	0 h 11 a 48 ca 0 h 04 a 03 ca	1 Ahmed Ben Abderrahmane Ben Khedimallah ben Amor Ben Khédimallah, 2 son frère Hédi, 3 leur frère, Elbéchir, 4 leur frère Ettaïeb, 5 leur frère Khémais, 6 leur frère Hamida.
30	B 976	8406 Tunis S2	"	02 h 29 a 90 ca	0 h 21 a 38 ca	Mouaouia Ben Ali ben Khedimallah.
31	B 977	8531 Tunis S2	"	05 h 18 a 78 ca	0 h 06 a 18 ca	1 Mohamed Ben Hassine Ben Mohamed ben Khedimallah, 2 son frère Messaoud, 3 leur frère, Hamadi, 4 leur frère Mohamed, 5 leur frère Abdelhamid, 6 leur frère Abdelkrim, 7 leur frère Elhechemi, 8 leur frère Abdelmajid, 9 leur sœur Douja.
32	B 978 B 1169	8544 Tunis S2	"	04 h 55 a 69 ca	0 h 06 a 35 ca 0 h 05 a 71 ca	Echedhli Ben Mohamed Ben Ahmed Ben Khedimallah.
33	B 979 B 1051	8454 Tunis S2	"	08 h 08 a 88 ca	0 h 05 a 66 ca 0 h 14 a 85 ca	1 Daoud, 2 Salha, 3 Fatma, 4 Elbrik, 5 Aïcha, les cinq enfants de Elhaj Hamouda ben Mohamed Khédimallah, 6 Halima, 7 Hamda, 8 Mohsen, 9 Mamia, 10 Hichem, 11 Houria, 12 Khaltoum, 13 Tourkia, 14 Naji, les neuf derniers enfants de Amor Ben Elhaj Hamouda Ben Mohamed Khedimallah.
34	B 982 B 984 B 1377 B 1379	8449 Tunis S2	"	06 h 85 a 46 ca	0 h 12 a 03 ca 0 h 02 a 43 ca 0 h 21 a 94 ca 0 h 48 a 91 ca	1 - Essayed Ben Khelifa Ben Mohamed Elkomri
35	B 983	8476 Tunis S2	"	04 h 62 a 22 ca	0 h 02 a 47 ca	1 - Mohamed Ben Hassen Ben Mohamed Elkomri 2 - Elhabib 3 - Salma 4 - Salem 5 - Mohamed, les quatre derniers enfants de Jamil Ben Hassen Ben Mohamed Elkomri 6 - Kalthoum Bent Mohamed Ben Amor Elajili 7 - Romdhane Ben Elbrik Ben Mohamed Ben Ali 8 - Kilani 9 - Abdelkader, les deux derniers enfants de Hassen Ben Mohamed Ben Hassen Elajili
36	B 985	8572 Tunis S2	"	04 h 66 a 82 ca	0 h 03 a 95 ca	Hamouda Ben Ali Ben Mohamed Ben Elkomri
37	B 986	8527 Tunis S2	"	00 h 52 a 94 ca	0 h 16 a 52 ca	1 - Salem Ben Mohamed Ben Amor Ben Rekaia Elajili 2 - son frère Amor 3 - leur frère Abdelkader 4 - leur frère Eljamil 5 - leur sœur Khouira 6 - leur sœur Selma 7 - leur sœur Mabrouka 8 - leur sœur Messaouda
38	B 841 B 990 B 1010	8600 Tunis S2	"	09 h 27 a 16 ca	0 h 21 a 64 ca 0 h 19 a 31 ca 0 h 10 a 65 ca	Ettahar Ben Jamil Ben Salem Elajili 2 - sa sœur Fatma 3 - leur sœur Bochra 4 - Amor Ben Mohamed Ben Jamil

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
	B 1012 B 1317 B 1359 B 1367 B 1371				0 h 09 a 31 ca 0 h 12 a 91 ca 0 h 01 a 58 ca 0 h 06 a 22 ca 0 h 16 a 87 ca	5 - son frère Mohsen 6 - leur frère Jamil 7 - leur frère Mustapha 8 - leur frère Hédi 9 - Khouira Bent Mohamed Ben Amor Ben Salem
39	B 991	8567 Tunis S2	"	04 h 23 a 70 ca	0 h 12 a 06 ca	Salah Ben Salem Ben Salah Ben Salem
40	B 993 B 999	8594 Tunis S2	"	01 h 77 a 24 ca	0 h 43 a 42 ca 0 h 31 a 72 ca	Jamila Bent Ali Ben Khedimallah Ben Amor Ben Khedimallah
41	B 992 B 1007 B 1368	8380 Tunis S2	"	01 h 17 a 58 ca	0 h 12 a 39 ca 0 h 01 a 19 ca 0 h 16 a 93 ca	1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Jamila, 3 Khouira, 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Kalthoum, 8 Houria, 9 Yamna, 10 Kamel, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili.
42	B 1013	8570 Tunis S2	"	05 h 91 a 16 ca	0 h 05 a 81 ca	1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Jamila, 3 Khouira, 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Houria, 8 Yamna, 9 Kamel, 10 Khaltoum, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili.
43	B 994 B 1041 B 1314 B 1316 B 1366	8529 Tunis S2	"	03 h 00 a 30 ca	0 h 04 a 42 ca 0 h 00 a 82 ca 0 h 03 a 95 ca 0 h 22 a 20 ca 0 h 09 a 31 ca	Salem Ben Hassine Ben Elbrik Elajili.
44	B 995 B 1033 B 1361	8590 Tunis S2	"	03 h 14 a 12 ca	0 h 08 a 79 ca 0 h 02 a 94 ca 0 h 08 a 14 ca	Daoud Ben hassine Ben Brik Elajili
45	B 1345	8457 Tunis S2	"	01 h 36 a 19 ca	0 h 10 a 01 ca	Daoud Ben Elhaj Hamouda Ben Mohamed Ben Khedimallah.
46	B 1350	520939 Tunis S2	"	00 h 25 a 40 ca	0 h 07 a 47 ca	1 Ali ben Mouaouia ben Ali Khedimallah, 2 son frère Mohamed Elmoncef.
47	B 997 B 1348 B 1363	8583 Tunis S2	"	02 h 51 a 52 ca	0 h 11 a 28 ca 0 h 02 a 04 ca 0 h 01 a 51 ca	Daoud dit Ennoubi Ben Hassine Ben Elbrik.
48	B 998 B 1344	8490 Tunis S2	"	02 h 33 a 65 ca	0 h 23 a 05 ca 0 h 09 a 06 ca	Belgacem Ben El Haj Mohamed El Hammami.
49	B 1004 B 1032 B 1039 B 1349 B 1364 B 1369	8818 Tunis S2	"	04 h 26 a 29 ca	0 h 05 a 80 ca 0 h 01 a 20 ca 0 h 02 a 59 ca 0 h 03 a 01 ca 0 h 01 a 30 ca 0 h 12 a 43 ca	1 Fatma, 2 Mohamed, 3 Elbéchir, 4 Abderrahmane, 5 Ennoubia, 6 Oum Elkhir, 7 Abderrazak enfants de Amor Ben Mohamed Ben Elbrik Elajili.
50	B 1011	8368 Tunis S2	"	00 h 81 a 52 ca	0 h 14 a 42 ca	1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Khouira, 3 Jamila 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Khaltoum, 8 Houria, 9 Yamna, 10 Kamel, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili, 11 Salem Ben Mohamed Ben Amor Ben Rekaia Elajili.

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
51	B 996	8458 Tunis S2	"	03 h 00 a 62 ca	0 h 05 a 40 ca	Ali Ben Hassine Ben Elbrik Elajili
52	B 1009	8351 Tunis S2	"	00 h 65 a 68 ca	0 h 34 a 40 ca	Naji Essbouï ben Ettaieb Khedimallah.
53	B 1014	8372 Tunis S2	"	00 h 32 a 33 ca	la totalité de l'immeuble	1 Mohsen, 2 Abdellaziz, les deux enfants de S'liman Ben Elahj Hassen Elmarnissi.
54	B 1025 B 1027	8574 Tunis S2	"	08 h 77 a 45 ca	0 h 04 a 75 ca 0 h 24 a 59 ca	Alaya ben Ali Ben Mohamed ben Ahmed Elajili.
55	B 1031	8555 Tunis S2	"	02 h 99 a 44 ca	0 h 09 a 76 ca	1 Hassine, 2 Amor, 3 Hasna, 4 Oum Elkhir, les quatre enfants de Mohamed Ben Amor ben Smida Elajili, 5 Fatma bent Amor ben Salem Elajili, 6 Mohamed ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili, 7 Icha, 8 Faiza, 9 Elmoncef, 10 Rebeh, 11 Elkahia, 12 Tarek, 13 Sarra, les sept derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili.
56	B 1034 B 1375	8478 Tunis S2	"	05 h 64 a 34 ca	0 h 14 a 98 ca 0 h 12 a 09 ca	1 Ezzina Bent Ali Ben Elahdj Mohamed Elbaccouche, 2 Hmida, 3 Selma, 4 Toumia, les trois enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili, 5 Icha, 6 El Moncef, 7 feiza, 8 Tarek, 9 Rebeh, 10 Elkehna, 11 Sarra les sept derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili.
57	B 1038	8505 Tunis S2	"	04 h 16 a 49 ca	0 h 04 a 26 ca	1 Mohamed, 2 Elhedi, 3 Halima, 4 Oum Elkhir, les quatre enfants de Elbéchir ben El Mabrouk ben Brahim Elajili, 5 Mabrouka Bent Salah ben Ahmed Echahed El Ajili, 6 Naima, 7 Kamel, 8 Hakima, 9 Ennoubi, les quatre derniers enfants de hassine Ben Ali Elajili.
58	B 1040	8566 Tunis S2	"	04 h 45 a 81 ca	0 h 03 a 17 ca	Ali Ben Mohamed ben Elbrik Elajili.
59	B 1042 B 1357	8575 Tunis S2	"	07 h 25 a 19 ca	0 h 03 a 34 ca 0 h 03 a 42 ca	Fatma, 2 Rekaia, les deux filles de Salah Ben Ahmed Elajili, 3 Elarem Bent Hassine Elhajri, 4 Mohamed Ben Jamil Elajili, 5 son frère Ali, 6 Bochra bent Jamil Ben Salem, 7 Daoud, 8 Eddaoudia, 9 Hassine, 10 Mongia, 11 Salha, 12 Naima, les six derniers enfants de H'Mida ben Salah Elajili.
60	B 1047 B 1339 B 1362	8528 Tunis S2	"	03 h 38 a 42 ca	0 h 04 a 84 ca 0 h 04 a 80 ca 0 h 08 a 67 ca	1 Rdah, 2 Daoud, 3 Rebeh, les trois enfants de Ahmed ben Elhaj Mohamed Elhammami.
61	B 1048 B 1340	8607 Tunis S2	"	02 h 47 a 55 ca	0 h 04 a 90 ca 0 h 05 a 29 ca	1 Belgacem Ben El Hadj Mohamed Elhammami, 2 Abdelkader, 3 Blenza, les deux enfants de belgacem ben El Hadj Mohamed El Hammami, 4 Salha, 5 Salah, 6 Fatma, 7 Oulaya ou Alaya, les quatre derniers enfants de Abdallah ben El Hadj Ben El Hadj Mohamed El Hammami.

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
62	B 1050	8336 Tunis S2	"	00 h 31 a 10 ca	0 h 14 a 28 ca	Daoud ben Mohamed ben Hassen Ben Elmabrouk Elajili.
63	B 1052	522906 Nabeul	"	00 h 09 a 83 ca	la totalité de l'immeuble	Daoud Ben Hammouda Ben Mohamed Khedimmalh.
64	B 1170	521493 Tunis S2	"	00 h 30 a 29 ca	0 h 07 a 75 ca	1 Ali, 2 Mohamed El Moncef, les deux fils de Mouaouia ben Ali Khedimallah.
65	B 1311 B 1373	8589 Tunis S2	"	05 h 60 a 18 ca	0 h 33 a 92 ca 0 h 02 a 97 ca	Elkilani ben Ali Ben Hassine Elajili.
66	B 1337 B 1372	8500 Tunis S2	"	05 h 43 a 40 ca	0 h 06 a 55 ca 0 h 01 a 56 ca	1 Amna Bent Abdennebi Elajili, 2 salem, 3 Mouaouia, 4 Mohsen, 5 Beya, les quatre derniers enfants de Hammouda Ben Salem ben Ettaieb Elajili.
67	B 1342	8279 Tunis S2	"	00 h 48 a 64 ca	la totalité de l'immeuble	Daoud ben Hammouda ben Mohamed Khedimallah
68	B 1346	8219 Tunis S2	"	00 h 41 a 63 ca	la totalité de l'immeuble	1 Abdellah ben Khemaies ben Frej ben Elhaj Salah Elajili, 2 son frère Mouaouia, 3 Nesria bent Mouaouia ben Ali Ben Hamada, 4 sa sœur Naima, 5 leur frère Mohamed dit Mongi.
69	B 1347	524718 Nabeul	"	01 h 31 a 93 ca	0 h 07 a 30 ca	Daoued ben Mohamed Ben Hassen Elajili.
70	B 1351	8598 Tunis S2	"	07 h 62 a 02 ca	0 h 13 a 77 ca	El Moktar ben Mohamed ben Ahmed El Ajili
71	B 1370	8435 Tunis S2	"	04 h 81 a 17 ca	0 h 07 a 06 ca	1 Saâd ben Daoud Ben Saâd ben Ali Elhammami, 2 Elarem Bent Mohamed Eddhaouadi.
72	B 1374	8347 Tunis S2	"	01 h 82 a 72 ca	0 h 12 a 35 ca	Abdesselem ben Saâd Ben Ali El Hammami.
73	B 1378	8557 Tunis S2	"	02 h 83 a 14 ca	0 h 48 a 67 ca	1 Mohamed ben Khelifa ben Mohamed ben Elkomri, 2 son frère Essayed.
74	B 844	8234 Tunis S2	"	00 h 01 a 77 ca	la totalité de l'immeuble	1 Abdelkader ben Ahmed ben Rajeb Ben Ibrahim El Ajili, 2 Jamil ben Rajeb ben Ibrahim Elajili.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1822 du 3 septembre 1997, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégations de Hammam-lif et de Mornag).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernement de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les reste des délégations du gouvernement de Ben Arous,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernement de Ben Arous en date du 30 juin 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernement de Ben Arous (délégations de Hammam-lif et de Mornag) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	TPD
1	Sans nom	Secteur de Hammam-lif Délégation de Hammam-lif	917	10270
2	Sans nom	Secteur de Hammam-lif Délégation de Hammam-lif	287	10271
3	Sans nom	Secteur de Hammam-lif Délégation de Hammam-lif	1665	10272
4	Sans nom	Secteur de Hammam-lif Délégation de Hammam-lif	527	10273
5	Sans nom	Secteur de Bou Kornine Délégation de Hammam-lif	1214	10274
6	Sans nom	Secteur de Hammam-lif Délégation de Hammam-lif	324	10275
7	Sans nom	Secteur d'Errissala Délégation de Mornag	2387	10497

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 17 septembre 1997, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de la Santé Publique et de l'Enseignement Supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de Maîtres de conférence agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie,

Arrêtent :

Article premier. - un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 9 décembre 1997 et jours suivants pour le recrutement de Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Microbiologie : 1 poste

Immunologie : 1 poste

Hématologie : 1 poste

Biochimie : 1 poste

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 8 novembre 1997.

Tunis, le 17 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 17 septembre 1997, portant ouverture d'un concours de résidanat en biologie.

Les ministres de la Santé Publique et de l'Enseignement Supérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1316 du 21 octobre 1980, portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie,

Vu l'arrêté du 5 décembre 1980 fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en biologie,

Arrêtent :

Article premier. - un concours de résidanat en biologie est ouvert, à Monastir le 19 décembre 1997 et jours suivants pour le recrutement de 15 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 5 décembre 1980.

Art. 2. - la clôture du registre d'inscription est fixée au 19 novembre 1997.

Tunis, le 17 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 9 septembre 1997, fixant les conditions d'utilisation du cryptage dans l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications et notamment son article 11,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 1er avril 1996, fixant les conditions d'utilisation du cryptage dans l'exploitation des services à valeur ajoutée,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions particulières de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type INTERNET,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions particulières de mise en œuvre et d'exploitation des services télématiques et audiophoniques,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications,

Arrête :

Article premier. - On entend par cryptage l'utilisation des codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l'on veut transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers, ou l'utilisation des codes et des signaux sans les quels on ne peut lire l'information.

On entend par les clés l'ensemble des codes et des signaux qui permettent la lecture des informations cryptées et les programmes ou les dispositifs informatiques particuliers.

Art. 2. - Tout fournisseur ou utilisateur de service à valeur ajoutée des télécommunications désirant recevoir ou transmettre des informations cryptées sur le service est tenu d'obtenir préalablement une autorisation l'habilitant à mettre en œuvre et à utiliser le cryptage conformément aux dispositions de l'article 11 du décret susvisé n° 97-501 du 14 mars 1997.

Art. 3. - Les demandes d'utilisation du cryptage sur un service à valeur ajoutée des télécommunications doivent être adressées, contre décharge au ministre chargé des communications et être accompagnées, sous plis scellés de ce qui suit :

- un imprimé délivré par le ministère des communications dûment rempli et signé par le demandeur,

- l'ensemble des clés relatifs au cryptage objet de la demande qui doivent être déposer gratuitement.

Le ministère chargé des communications peut exiger tout complément d'information nécessaire à l'évaluation de la demande.

Art. 4. - L'autorisation d'utilisation du cryptage sur un service à valeur ajoutée des télécommunications est octroyée par le ministre chargé des communications au fournisseur ou utilisateur du service, après avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications prévue à l'article 8 du décret susvisé n° 97-501 du 14 mars 1997.

L'autorisation est octroyée à titre personnel et ne peut être transférée à un tiers qu'avec l'autorisation du ministre chargé des communications.

Le fournisseur ou l'utilisateur du service à valeur ajoutée des télécommunications ne peut utiliser le cryptage qu'aux seules fins et dans le cadre des limites définies dans l'autorisation.

Art. 5. - En cas de nécessité dictée par les besoins de la défense nationale ou par ceux de la sécurité publique, le ministre chargé des communications après avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications se réserve le droit de retirer totalement ou partiellement l'autorisation de cryptage à un fournisseur de services à valeur ajoutée des télécommunications.

L'autorisation est retirée automatiquement au fournisseur ou à l'utilisateur du service dans les cas suivants :

- le retrait automatique de la licence d'exploitation du service à valeur ajoutée des télécommunications objet du cryptage,

- l'expiration de la période de validité de la licence d'exploitation du service à valeur ajoutée des télécommunications objet du cryptage et le non renouvellement de la licence.

Art. 6. - Si, dans le cadre de l'exploitation du cryptage sur un service à valeur ajoutée des télécommunications, des défaillances sont constatées sur le dispositif de cryptage utilisé, le ministre chargé des communications ou l'opérateur public concerné tel que défini à l'arrêté du ministre des communications susvisé du 22 mars 1997 portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications ne seront tenu en aucune façon pour responsable, notamment des intrusions et de leurs conséquences.

Art. 7. - Est abrogé l'arrêté du ministre des communications du 1er avril 1996, fixant les conditions d'utilisation du cryptage dans l'exploitation des services à valeur ajoutée.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui